

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 45

от 23 януари 2024 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ „ДЖУРКОВО“, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ, СКЛЮЧЕН НА 4 ЯНУАРИ 2000 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, И „ГОРУВСО – ЛЪКИ“ АД – ГР. ЛЪКИ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 15 ЮНИ 2006 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 31 ЯНУАРИ 2007 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2008 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4 ОТ 17 ЮНИ 2015 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 5 ОТ 7 ЯНУАРИ 2020 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 6 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2021 Г., И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

На основание чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 66в, ал. 5 и 6 (ЗПБ), § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), Решение № 661 на Министерския съвет от 22 октомври 1999 г. за предоставяне на концесия върху подземни природни богатства – оловно-цинкови руди, чрез добив от находище „Джурково“ – област Пловдив (ДВ, бр. 94 от 1999 г.), Решение № 358 на Министерския съвет от 18 май 2006 г. (ДВ, бр. 44 от 2006 г.), Протоколно решение от заседание на Министерския съвет, проведено на 11 октомври 2006 г., Решение № 552 на Министерския съвет от 27 август 2008 г. (ДВ, бр. 78 от 2008 г.), Решение № 271 на Министерския съвет от 13 май 2019 г., мотивирано искане с вх. № Е-26-Л-82/03.06.2022 г. от концесионера „Лъки инвест“ АД – гр. Лъки, допълнено с искане с вх. № Е-26-Л-82 от 29.07.2022 г., и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Дава съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за подземни богатства - оловно-цинкови руди, чрез добив от находище „Джурково”, Пловдивска област, сключен на 4 януари 2000 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на икономиката, и „Горубсо - Лъки” АД - гр. Лъки, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 15 юни 2006 г., Допълнително споразумение № 2 от 31 януари 2007 г., Допълнително споразумение № 3 от 23 октомври 2008 г., Допълнително споразумение № 4 от 17 юни 2015 г., Допълнително споразумение № 5 от 7 януари 2020 г. и Допълнително споразумение № 6 от 4 февруари 2021 г., чрез удължаване на определения с Решение № 661 на Министерския съвет от 22.10.1999 г. (ДВ, бр. 94 от 1999 г.), с Решение № 552 на Министерския съвет от 27 август 2008 г. (ДВ, бр. 78 от 2008 г.) и с Решение № 271 на Министерския съвет от 13 май 2019 г., срок с 26 години считано от 30 юни 2023 г.

2. Срокът на концесията се удължава при условията на Договора за предоставяне на концесия за подземни богатства - оловно-цинкови руди, чрез добив от находище „Джурково”, Пловдивска област, сключен на 4 януари 2000 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на икономиката, и „Горубсо - Лъки” АД - гр. Лъки, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 15 юни 2006 г., Допълнително споразумение № 2 от 31 януари 2007 г., Допълнително споразумение № 3 от 23 октомври 2008 г., Допълнително споразумение № 4 от 17 юни 2015 г., Допълнително споразумение № 5 от 7 януари 2020 г. и Допълнително споразумение № 6 от 4 февруари 2021 г., и на това решение.

3. Предлага на концесионера с допълнителното споразумение по т. 4 да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения, включително уреждащите отношенията, свързани с концесионното плащане, както следва:

3.1. Минималното годишно парично концесионно плащане се формира като сума от 0,8 на сто от добитите оловно-цинкови руди, изчислена при условията на чл. 16, ал. 3 и 4 от договора, и 0,8 на сто от

стойността на недобитите количества руда до 50 000 тона, със средно съдържание на оловото в рудата 5,76 на сто, със средно съдържание на цинка в рудата 2,77 на сто, със средно съдържание на среброто в рудата 35 гр./тон и със средно съдържание на медта в рудата 0,24 на сто, изчислена при условията на чл. 16, ал. 2 от договора.

3.2. Размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионно плащане се променят с акт на министъра на енергетиката считано от влизането в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне.

4. В допълнителното споразумение за изменение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

4.1. Разработване на изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка за срока на удължаването на концесионния договор, съобразен с мерките и условията на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Решението е приложение - неразделна част от проекта.

4.2. Разработване на изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на удължаването на концесионния договор.

5. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнителното споразумение с „ЛЪКИ ИНВЕСТ“ АД - гр. Лъки, в едномесечен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Николай Денков

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Ваня Стойнева**